

1501472-02.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... pugnou pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 399/434).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes estão bem demonstradas pelas seguintes evidências: auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501472-02.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501472-02.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274788/2021 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 5, 20713073 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 494/21/572 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 2274788 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE VLADIMIR PAGAN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

ALEXANDRE VLADIMIR PAGAN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de outubro de 2021, às 10:00h, na Rua José Rambaiolo, nº 456, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, o denunciado guardava e transportava, para fins de tráfico, cerca de 54,45kg de maconha, 1,934kg de cocaína e mais 1kg de cocaína na forma de 'crack', sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 60/62).

Folha de Antecedentes (fls. 49/57) e certidões (fls. 46/48) foram juntadas aos autos.

Em seguida, o réu foi notificado (fls. 130) e apresentou a defesa preliminar (fls.

132/139).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 145/146) e o réu foi regularmente citado (fls. 171).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Leandro Nunes Bonil e Ricardo Felix da Rocha. Após, o réu foi interrogado.

Em memoriais (fls. 392/398), o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da expressiva quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

A r. Defesa, a seu turno, bradou pela absolvição do acusado em razão da nulidade do procedimento de interceptação telefônica e, subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 399/434).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes estão bem demonstradas pelas seguintes evidências: auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), laudo de constatação (fls. 37/40), exame químico-toxicológico definitivo (fls. 58/59, 79/81, 83/85), comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 78), laudo do simulacro apreendido (fls. 87/89), laudo do aparelho celular (fls. 91/92), laudo pericial do veículo apreendido (fls. 94/100), extrato da interceptação e dados das Estações Rádio Bases (fls. 208/371), relatório das interceptações telefônicas (autos n.º 1504885-69.2021.8.26.0576), bem como pela prova oral colhida.

Senão, vejamos.

Na fase policial (fls. 04), o réu Alexandre Vladimir Pagan permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a traficância via “delivery” e alegou que estaria guardando e transportando as drogas apreendidas na condição de “mula”. Informou que recebeu a importância de R\$ 1.000,00 e que, após a entrega das drogas, receberia mais R\$ 1.000,00, tendo alegado que só aceitou tal serviço em razão das dificuldades financeiras pelas quais estava passando.

Por sua vez, os policiais civis Leandro Nunes Bonil e Ricardo Felix da Rocha, ao serem ouvidos na fase inquisitiva (fls. 02 e 03), relataram que, ao comparecerem à residência do acusado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão (autos n.º 1505764-76.2021.8.26.0576), surpreenderam o réu quando o mesmo deixava sua residência transportando aproximadamente 40kg de maconha, divididos em 40 tijolos prensados, no porta-malas de seu automóvel FORD/FIESTA de placas FHD-6476. Na ocasião, afirmaram que Alexandre admitiu o tráfico e indicou os locais onde eram guardadas as drogas, sendo localizados nos cômodos aproximadamente 10kg de maconha, divididos em 10 tijolos, 02kg de cocaína, sendo 02 tabletes e alguns fragmentos, e, por fim, mais 01kg de cocaína na forma de ‘crack’, subdivididos em “pedras”. Além dos entorpecentes, apreenderam uma balança de precisão, milhares de sacos plásticos de embalagem, um simulacro de arma de fogo, dinheiro e um celular. Em Juízo, Leandro esclareceu que as investigações preliminares tiveram inícios após uma denúncia anônima que dava conta de que o acusado estaria comercializando entorpecentes. Disse, porém, que, em razão das dificuldades encontradas no decorrer das diligências, principalmente pela forma em que o réu traficava (via “delivery” e por meio de celular), foi solicitada a interceptação telefônica e, posteriormente, o mandado de busca e apreensão. Deixou claro que não houve “grampo” ilegal e que as interceptações só foram realizadas após a determinação judicial. Já Ricardo narrou ter participado de algumas campanhas, mas especialmente da operação realizada no dia da abordagem. Disse que, no decorrer das diligências, acompanhou alguns deslocamentos realizados pelo acusado, mas que, em decorrência da cautela adotada, já que estavam descaracterizados para não atrapalharem as investigações, notou o réu se aproximando rapidamente de alguns locais e de algumas pessoas e saindo em seguida.

Pois bem. Como se vê, embora o réu tenha negado a traficância através do celular e a entrega via “delivery”, admitiu que estaria participando na condição de “mula”,

alegando que receberia uma quantia em dinheiro para manter a droga em depósito, o que, por si só, já caracterizaria o crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Todavia, conforme restou apurado, após a regular averiguação oriunda de denúncia anônima atribuindo ao acusado a traficância via "delivery", foi deferida a interceptação telefônica, que se mostrou indispensável para a sequência das investigações, quando, então, foi constatado que o réu negociava a droga por meio do celular nº (11) 99346-1480 (laudo pericial do celular apreendido às fls. 91/92) e, posteriormente, entregava aos compradores.

Tais negociações encontram-se nos relatórios de interceptação telefônica acostados aos autos nº 1504885-69.2021.8.26.0576, valendo transcrever a título exemplificativo os seguintes diálogos:

"Aí mano, eu to descendo aí mano, foi mals. Teve uma treta aqui, viu, qual é a 'cal' que você tá! - Desculpa, você já falou né. - Alexandre: To parado bem aqui, na esquina, na lateral do 'Mac', vem, que a gente vai ver a parada aqui. ANI: Na pracinha que entra com o carro, néh! - Demoro, Lê. To com o um palinho preto, vou descer aí, e, já fazemos a fita rápida. Alexandre: Demoro. (fls. 36, onde é marcado um encontro entre o réu e uma pessoa não identificada (ANI) para a venda e compra de cocaína, negociada como "cal").

Em outro contato, o interlocutor "ANI" se identificou como Beto e tentou adquirir uma quantidade de droga, ocasião em que o réu alegou que não estaria mais vendendo porções de R\$20,00 em virtude da alta do preço do combustível:

"Alexandre: Alô. ANI: Ale, sou eu o Beto, marido da Solange. Deixa eu falar, você tá na norte! - Alexandre: Não, tava aí, até agora, saí daí, agora to aqui para o lado da Murchid. ANI: Eu ia te pedir uma de vinte. Alexandre: - Vinte comigo não tem mais, é só de cinquenta, agora! Não compensa ficar rodando na rua por causa de vinte real, no preço que tá o combustível. E, não tenho hora agora. ANI: -Ah, beleza. Alexandre: - Tá meio demorado, mas hora que vier, ti aviso".

Se não bastasse, há que se destacar, ainda, que, apesar da versão apresentada pelo réu, no sentido de que apenas armazenava a droga e que a balança de precisão apreendida em sua residência seria utilizada em seu antigo restaurante, restou cabalmente demonstrado pelo laudo pericial de fls. 83/85 que os resquícios na superfície da balança testaram positivo para a substância cocaína, o que afasta, portanto, eventual tentativa de descaracterizar sua utilização para porcionar e vender a droga.

Por fim, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que, conforme restou esclarecido pelos policiais civis, a investigação teve início a partir de uma denúncia de que o acusado estaria comercializando entorpecentes por meio de celular, na modalidade 'delivery', tendo sido, inclusive, realizadas diversas campanhas em sua residência e até acompanhamentos de seu veículo. Todavia, como as negociações eram realizadas por meio de celular, não houve outro caminho que não a interceptação telefônica da linha utilizada pelo réu. Logo, não há como se acolher a alegação de que não houve averiguação preliminar pretérita, como alegado pela r. Defesa, não se vislumbrando, portanto, nenhuma nulidade no procedimento de interceptação telefônica realizado.

Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do réu como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifico que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e sem efeito de reincidência (execuções 01 e 02 às fls. 49/57). Além disso, reconheço, também, como circunstância judicial desfavorável a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado, na forma prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena até então aplicada em 1/6, resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do fato, que demonstram, inequivocamente, especialmente diante dos relatórios de interceptação telefônica, que o réu vinha se dedicando à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu ALEXANDRE VLADIMIR PAGAN à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, em razão dos maus antecedentes do acusado e, também, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 78 (R\$ 940,00), bem como o aparelho celular e o automóvel Ford Fiesta, placas FHD-6476 (fls. 15/17), que estava sendo utilizado para a entrega das drogas, em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA